

ВОЗРАЖЕНИЕ

против заявленного требования по исполнительной надписи нотариуса

Нотариусу: [ФИО нотариуса, нотариальный округ, адрес]

От должника: [ФИО полностью, ИИН]

Адрес: [адрес], телефон: [номер], e-mail: [почта]

Срок: Возражение направляется нотариусу, совершившему исполнительную надпись. Сохраните доказательство отправки: почтовую квитанцию, e-mail, скрин личного кабинета/ЕНПФ/ЕНП, входящий номер.

Мне стало известно о совершении исполнительной надписи нотариуса № [номер] от [дата], совершенной нотариусом [ФИО нотариуса], о взыскании с меня в пользу [наименование взыскателя] суммы [сумма] тенге.

С заявленным требованием не согласен/не согласна, так как оно является спорным. Настоящим заявляю возражения против требования взыскателя и прошу отменить исполнительную надпись.

Основания возражений:

- Я не признаю сумму задолженности в заявленном размере; расчет взыскателя мне не понятен/не предоставлен.
- Мне не была надлежащим образом вручена копия исполнительной надписи и/или уведомление о необходимости исполнения требования.
- Сроки, суммы, проценты, штрафы, комиссии либо основание взыскания подлежат проверке в судебном порядке.
- Между мной и взыскателем имеется спор о праве/размере задолженности/сроках исполнения обязательства.
- Иные обстоятельства: [указать конкретно: оплата производилась, договор не подписывался, истек срок, неверный ИИН, не тот должник, задолженность погашена частично/полностью и т.д.].

Прошу:

1. Принять и зарегистрировать настоящее возражение.
2. Вынести постановление об отмене исполнительной надписи № [номер] от [дата].
3. Направить мне копию постановления об отмене исполнительной надписи способом: [e-mail / WhatsApp / почта / лично].
4. При наличии исполнительного производства направить постановление частному судебному исполнителю [ФИО ЧСИ, номер ИП] либо выдать мне копию для самостоятельного направления.

Приложения:

- Копия удостоверения личности.
- Копия исполнительной надписи/постановления ЧСИ/уведомления о взыскании - при наличии.
- Доказательства даты, когда стало известно об исполнительной надписи: скрин АИС ОИП, уведомление банка, постановление ЧСИ, почтовое уведомление, иное.

- Документы, подтверждающие спорность требования: квитанции оплат, переписка, договор, выписки, заявления, иное.
- Доверенность представителя - если подает представитель.

Примечание: если нотариус не принимает возражение, прекратил деятельность либо невозможно установить его действующий адрес, используйте отдельный шаблон жалобы в суд об отмене исполнительной надписи.

Дата	Подпись	ФИО
«__» _____ 20__ г.	_____	[ФИО заявителя]